INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL

86 minutos

Aula 1 - Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro - LINDB

Aula 2 - Introdução ao Código Civil

Aula 3 - Incapacidade Absoluta e Relativa

Aula 4 - Extinção e os modos de individualização da Pessoa Natural

Referências

Aula 1

LEI DE INTRODUÇÃO AS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB

Na aula de hoje, trataremos do Decreto-lei 4.657 (a Lei de introdução às normas do direito brasileiro - LINDB), princípios, lei civil no tempo, fontes do Direito Civil.

21 minutos

INTRODUÇÃO

Olá, prezados estudantes!

Na aula de hoje, trataremos do Decreto-lei 4.657 (a Lei de introdução às normas do direito brasileiro - LINDB), princípios, lei civil no tempo, fontes do Direito Civil.

De forma sucinta, a LINDB é uma legislação anexa e introdutória ao Código Civil (Lei 10.406). No entanto, é área autônoma e apresenta regulamentação introdutória aplicável a todas as áreas do Direito. O Decreto-lei 4.657 tem por objetivo trazer parâmetros e regras gerais para aplicação do direito; tem caráter universal, aplicando-se a todos os ramos do direito.

Podemos, então, concluir que a referida Lei é um conjunto de normas sobre normas, já que ela disciplina as próprias normas jurídicas, determinando modo, tempo e espaço de aplicação, vigência, bem como os princípios inerentes às relações disciplinadas pelo Direito Civil.

ASPECTOS GERAIS E INTRODUTÓRIOS SOBRE DIREITO PRIVADO, DIREITO CIVIL E NORMAS

No ordenamento jurídico brasileiro, há uma clara dicotomia em relação às diversas matérias relacionadas ao Direito. Temos inicialmente a concepção de **Direito Público**, que são os conteúdos que possuem relação direta no foco social e organizacional, como Direito Administrativo e Direito Constitucional. De outro lado, temos o **Direito Privado,** que são as matérias que disciplinam as relações e interesses entre partes em suas vidas privadas.

O Direito Civil é matéria atinente ao Direito Privado e que tem como objetivo determinar as regras e condutas que pessoas físicas e jurídicas devem ter em sociedade, tendo como principais fontes: a) a **lei** é a exigência de maior certeza e segurança para as relações jurídicas, sendo considerada a fonte primacial do direito e tem como característica a generalidade, imperatividade, permanência e autorizamento; b) a **analogia** é a aplicação de uma norma, específica para um caso, a um caso não idêntico, mas semelhante, análogo. Realiza-se a construção de uma argumentação lógica que torna possível a sua aplicação. Sendo assim, podemos dizer que, quando o juiz utiliza essa fonte do Direito para solucionar determinado caso concreto, não está apartando-se

da lei, mas aplicando-a à hipótese não prevista em lei para casos semelhantes; c) o **costume** é uma forma de comportamento que se repete, ou que é de praxe de um determinado contexto social; d) e temos também os princípios gerais de direito são adotados como base para a própria criação da norma, e podem servir como fonte em eventuais omissões da Lei.

Cabe ainda ressaltar que, a expressão "princípios gerais de Direito" é empregada como uma das diretrizes que podem guiar o magistrado a realizar um julgamento justo e adequado. Tais princípios são tidos como base para a criação da norma em si e, justamente por isso, servem como alicerce para a interpretação da aplicação do direito. Os princípios podem ser entendidos como um conjunto de ideias e/ou enunciados que possuem um valor genérico e que orientam a aplicação das normas dentro do ordenamento jurídico (REALE, 2002).

Tendo como base o que é a lei, importante compreender que tal instrumento normativo possui requisitos específicos e intrínsecos, sendo eles: a **vigência**, o **início** e a **revogação**. Dentro desse complexo normativo, há também os efeitos que somente são aplicados às normas, como o **direito adquirido**, a **coisa julgada** e ao **ato jurídico perfeito**.

Como o nosso ordenamento jurídico possui constantes mudanças legislativas a fim de acompanhar a evolução da sociedade e dos costumes, é possível que em algum momento tais normas possam entrar em conflito em relação ao tempo, sendo que as leis civis não têm retroatividade, uma vez que esbarram no ato jurídico perfeito, no direito adquirido e na coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CRFB/88).

APLICAÇÃO DAS NORMAS NO DIREITO CIVIL CONFORME A LINDB

Como já citado anteriormente, a lei é uma das fontes do direito, podendo até mesmo ser considerada a principal dentre todas, sobretudo no âmbito do direito privado. Conforme o artigo 3, do Decreto-lei 4.657 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), ninguém pode se eximir de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Trata-se da máxima: *nemine excusat ignorantia legis*. Assim, uma vez em vigor, todas as pessoas sem distinção devem obedecer a lei, inclusive os incapazes, pois ela se dirige a todos.

Sendo a lei uma fonte de observância obrigatória para toda a sociedade, é obvio que há também regras a serem observadas em relação a prática dos atos jurídicos. Os atos e fatos capazes de repercutir efeitos no universo do Direito podem ser considerados jurídicos, assim como os negócios pactuados entre partes que pretendem regular seus interesses pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, o artigo 6º da LINDB disciplina que "a Lei em vigor terá efeito **imediato e geral**, (...)" (grifo nosso). O **ato jurídico perfeito** é aquele que se consumou na vigência de uma determinada lei e **não pode mais ser alterado ou modificado por lei posterior**. Conforme dispõe o artigo 6, §1, do Decreto-lei 4.657.

O **direito adquirido** pode ser conceituado como aquele que **já se incorporou a esfera de personalidade do indivíduo, ainda que esse não tenha sido exercido**. Nesse caso, o exercício de um direito adquirido pode depender de um prazo ou condição. É o que preceitua artigo 6, §2, do Decreto-lei 4.657: "consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.".

Por fim, temos a **coisa julgada** que pode ser conceituada como **estado de imutabilidade dos efeitos da sentença, não mais sujeita a recursos**. É uma forma que o Estado tem de garantir a estabilidade nas relações jurídicas, para poder promover um sistema de Leis que não se sujeitam as deliberações pessoais. Conforme disciplina o artigo 6, §3, do Decreto-lei 4.657: "chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso". A coisa julgada também tem previsão no artigo 502 do Código de Processo Civil.

Apesar de existirem as leis, o ordenamento jurídico apresenta diversas lacunas e omissões, o jurista poderá se valer dos meios de diversos métodos de interpretação para realizar a complementação de eventuais faltas que se façam presentes na lei.

A atividade de **complementação da norma**, seja pelos métodos de interpretação, seja pela aplicação da analogia, ou das demais fontes do Direito é denominada "**integração**" e nada mais é que **o processo de integrar na norma aquilo que lhe falta para ser aplicada ao caso concreto**. Trata-se de um processo de complementação da lei, valendo-se dos métodos de interpretação e das fontes do Direito.

A utilização da analogia, costumes e princípios gerais de Direito na integração de eventuais omissões da lei, nada mais é que a integração, ou seja, preenchimento da norma para solução de um caso concreto, não solucionado pela lei em si.

A superveniência da Lei 13.655/2018 trouxe importantes diretrizes para a aplicação do direito, prevendo, por exemplo, que sejam avaliadas as consequências práticas das decisões. Nesse sentido, a nova redação do artigo 21 da LINDB dispõe que: "a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas".

AS DEMAIS FONTES APLICÁVEIS AO DIREITO CIVIL

Conforme já explicado anteriormente, as fontes do direito podem ser entendidas como de onde provêm o direito, a origem, nascente, motivação, a causa das várias manifestações do direito. Em nosso ordenamento jurídico temos as fontes do direito divididas em formais e materiais, sendo elas as leis, costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, princípio geral do direito e equidade.

Todas essas fontes podem e devem ser utilizadas na análise do caso concreto. Contudo, temos que a lei é a mais utilizada, pois consegue preencher todos os requisitos necessários de seguranças exigidos pela Constituição da República, sendo eles: período de vigência, quando entrará em vigor e eventualmente a sua revogação.

Porém, é importante considerar que a norma, de forma geral, traz a regulamentação dos comportamentos humanos, mas seria extremamente impossível exigir que o legislador, ao criar uma norma, pudesse esgotar e tratar de todo conflito possível sujeito a ela. Podemos verificar na vida prática que, em diversos casos concretos, a lei não é suficiente para, isoladamente, resolver o conflito. A simples leitura da norma não está apta a resolver todas as questões da vida civil, sobretudo na esfera privada.

Uma das áreas mais fáceis de vislumbrar a aplicação de demais fontes do direito é na seara **contratual**. É muito comum na elaboração de um contrato, vislumbrar cláusulas que façam referência aos **princípios da autonomia da vontade, consensualismo, supremacia da ordem pública, obrigatoriedade dos contratos e boa-fé objetiva**. Até mesmo em **julgamentos de ações** relacionadas a um **descumprimento contratua**l, é possível ver o uso de princípios da fundamentação da decisão. Vejamos:

> EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS - PACTA SUNT SERVANDA E BOA-FÉ OBJETIVA - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
>
> - No atual ordenamento jurídico vários princípios regem os contratos, e dentre eles, os princípios da Pacta Sunt Servanda e o da Boa-fé Objetiva. Tais princípios orientam, em suma, que o contrato gera lei entre as partes, e ao proceder à contratação, ambas as partes devem prezar por uma conduta proba havendo ainda "a necessidade de observância dos chamados deveres anexos ou de proteção".
>
> - Evidenciada a atuação da empresa apelante, que, ao contratar com os apelados, já tinha ciência de eventual empecilho para a entrega de imóvel no prazo acordado, não os informando quando da firmação do instrumento contratual, sobre tal fato, age em desconformidade ao norteamento dos princípios supracitados, motivo pelo qual, deve-se manter a decisão que rescindiu o contrato.
>
> — (TJMG - Apelação Cível 1.0479.14.006401-1/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018)

Dessa forma, é possível compreender que o estudo do Direito Civil abarca uma série de princípios, normas e regramentos a fim de determinar como devem ser as relações privadas.

VIDEOAULA

Vimos nesta aula como é importante compreender que a LINDB não se trata de lei integrada ao Código Civil. Na realidade, seu intuito é disciplinar as leis constantes de nosso ordenamento pátrio. Portanto, é preciso entender a sua origem, os motivos de sua existência e a sua função. Logo, para a melhor elucidação acerca da LINDB, esta aula abordou os aspectos gerais do Direito Privado, a obrigatoriedade das leis e a integração das normas jurídicas.

Videoaula

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

Saiba mais

A temática tratada na presente aula é de suma importância para compreensão de diversos assuntos do Direito Civil. Sendo assim, é necessário sempre ter em mente que o estudo do Decreto-lei 4.657 deve ser feito de forma recorrente, pois traz conceitos e tratativas basilares em relação a princípios, vigência e revogação de leis, etc. Desse modo, o artigo desenvolvido por Silvio Javier Battello Calderon e José Nosvitz Pereira de Souza intitulado "Noções introdutórias para o estudo e a interpretação do Direito Civil" traz, de forma detalhada, todos os temas tratados na presente aula.

Acesse o artigo para conhecer mais e aprofundar seus estudos.

Aula 2

INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL

Na aula de hoje, continuaremos nossos estudos em relação ao Direito Civil, tratando sobre o conceito de Direito Civil e sua evolução histórica, bem como os sujeitos da relação jurídica e os direitos da personalidade.

20 minutos

INTRODUÇÃO

Olá, prezados estudantes!

Na aula de hoje, continuaremos nossos estudos em relação ao Direito Civil, tratando sobre o conceito de Direito Civil e sua evolução histórica, bem como os sujeitos da relação jurídica e os direitos da personalidade. De forma breve, podemos conceituar o Direito Civil como a área do direito privado que trata das relações entre os cidadãos no âmbito particular. Ele estabelece direitos e impõe obrigações no campo dos interesses individuais.

O reconhecimento dos direitos da personalidade atinentes à pessoa física e à pessoa jurídica é essencial para que todos possam praticar os atos a vida civil acolhidos pela segurança jurídica. Assim como ocorre com a pessoa natural, salienta-se que a pessoa jurídica também pode ter seus direitos de personalidade violados (o direito à imagem, por exemplo). Portanto, é essencial conhecer e explorar com precisão os conceitos vinculados, especialmente no momento da elaboração das teses manejadas em juízo.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO CIVIL, PRINCÍPIOS APLICÁVEIS E PESSOAS

A partir dos conceitos introdutórios, pode-se verificar que o Direito Civil, de maneira sintética, é a área do direito que rege as relações jurídicas entre particulares, regulamentando as relações humanas desde a concepção, garantindo a expectativa de direitos, até mesmo ao nascituro, e assegurando as relações jurídicas, até mesmo após a morte.

Diante disso, o ramo que trata das relações privadas é positivado, codificado, não deixando dúvidas acerca do dever de cumprimento de suas determinações. Ao longo do contexto histórico, em destaque em Roma, a codificação teve sua origem com a Lei das Doze Tábuas, que trazia em seu teor regras de comportamento que cumpriam o princípio da publicidade, já que estavam afixadas em local público. Esse movimento teve grande importância para o desenvolvimento e uniformização do direito, fazendo com que houvesse a necessidade de documentar toda matéria jurídica.

Atualmente, a Lei 10.406 (Código Civil) seguindo o **modelo germânico** preconizado por **Savigny**, é dividida em parte geral e parte especial, totalizando 2.046 artigos. Na **parte geral**, temos as tratativas sobre as pessoas, sejam elas naturais ou jurídicas, os bens e os fatos jurídicos e na **parte especial** temos o direito das obrigações, empresas, das coisas, da família e sucessões.

Podemos identificar, como parâmetros normativos gerais do Código, os princípios da eticidade, da socialidade e da operabilidade. Em linhas gerais, o primeiro representa a diretriz de agir e interpretar a lei de forma ética, observando sempre a dignidade humana e a boa-fé. O segundo indica a prevalência dos valores e interesses coletivos. O terceiro, por fim, se traduz na pretensão de dar concretude e aplicabilidade prática às normas.

Em todo esse conjunto de temas trabalhados no Código Civil, é possível verificar a presença dos **direitos da personalidade**, pois são eles que possibilitam aos jurisdicionados praticar e participar dos atos da vida civil.

Aplicados a todas as matérias disciplinadas na Lei 10.406, temos os princípios basilares, sendo eles: a) socialidade; b) eticidade e c) operabilidade. A **socialidade** demonstra a preponderância do Direito Coletivo em detrimento do individual; sendo assim, sempre que houver conflito, o direito coletivo irá prevalecer. A **eticidade** é baseada no princípio da dignidade da pessoa humana, priorizando-se as relações baseadas na ética, boa-fé, justa causa e probidade. Nesse sentido, o princípio da eticidade confere maior poder ao juiz para encontrar a solução mais justa ou equitativa. Nesse sentido, é posto o princípio do equilíbrio econômico dos contratos como base ética de todo o direito obrigacional (GONÇALVES, 2021). Por último, a **operabilidade** diz respeito à execução do Código Civil, deixando claro o objetivo dessa Lei ser simples, concreta e efetiva, buscando-se a facilitação da sua interpretação e aplicação.

A Lei 10.406, diferentemente das demais codificações de Direito Civil, tem uma **interpretação constitucional**, baseada nos **princípios da dignidade da pessoa humana** (artigo 1, inciso III, da CRFB/88), na solidariedade social (artigo 3, inciso III, da CRFB/88) e no **princípio da igualdade** (artigo 3, *caput*, da CRFB/88 e artigo 5, *caput*, da CRFB/88).

Sendo assim, verifica-se que a **teoria horizontal dos direitos fundamentais** vem ganhando cada vez mais força. O entendimento dessa teoria se faz no sentido de que as **normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata** (eficácia horizontal imediata). De maneira que tais efeitos são irradiados da CRFB/88, que é hierarquicamente superior às demais normas do ordenamento jurídico.

VAMOS APRENDER SOBRE AS PESSOAS EXISTENTES NO DIREITO CIVIL E OS DIREITOS DE PERSONALIDADE A ELAS INERENTES

Conforme já citado anteriormente, na parte geral do Código Civil, dentre as demais temáticas tratadas, falamos das pessoas. As pessoas no âmbito civil dizem respeito às relações jurídicas, que só podem existir entre dois ou mais sujeitos. Sujeitos da relação jurídica seriam, pois, as pessoas naturais ou jurídicas.

A **pessoa natural** é "o ser humano considerado como sujeito de direitos e obrigações. Para qualquer pessoa ser assim designada, **basta nascer com vida** e, desse modo, adquirir **personalidade**." (GONÇALVES, 2021, p.185, grifos nossos).

Conforme preceitua o artigo 2, da Lei 10.406: "a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os **direitos do nascituro**" (grifo nosso). Essa temática é de suma importância, pois define o **início da personalidade**.

Contudo, o que seria um **nascituro**? O nascituro é aquele **já concebido, mas que ainda não nasceu e que possui direitos potenciais**, assegurados desde a concepção e condicionados ao nascimento com vida (artigo 2, segunda parte, da Lei 10.406). Além do feto que está no útero, existe uma **forte posição doutrinária** que estende o conceito de nascituro aos chamados **embriões criopreservados**, para uso em procedimentos de reprodução humana assistida (Resolução 2.168/2017, do Conselho Federal de Medicina).

Os direitos do nascituro são de ordem **existencial e patrimonial**. Podemos citar aqueles de caráter personalíssimo (porque são atrelados à proteção da pessoa). Porém, a própria atribuição de direito à vida do nascituro ainda é objeto de intensos debates. Dentre as diversas **teorias sobre quando se inicia a personalidade da pessoa humana**, três se destacam, são elas: a) **teoria natalista**: a personalidade civil começa a partir do nascimento com vida, pela interpretação literal do artigo 2, da Lei 10.406. O nascituro não é pessoa e possui apenas expectativa de direitos; b) **teoria da personalidade condicional**: a aquisição da personalidade depende do nascimento com vida. Os direitos do nascituro são eventuais, sob condição suspensiva, em que a eficácia depende de evento futuro e incerto (nascimento); c) **teoria concepcionista:** a personalidade é reconhecida desde a concepção. O nascituro é pessoa humana, titular de direitos.

A teoria concepcionista, apesar de ser a corrente que melhor se alinha à proteção dos direitos dos embriões e às técnicas de reprodução humana assistida, não tem adoção majoritária e indiscutível. Ainda assim, o debate sobre o reconhecimento e a extensão dos direitos do nascituro está em aberto. Essa discussão tende a se tornar mais diversificada no cenário jurídico brasileiro com a **ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 442, que fala sobre a descriminalização do aborto e o direito à interrupção voluntária da gravidez até a décima segunda semana**, e pelo STF, que centralizou uma série de audiências públicas sobre o tema.

Em relação as pessoas jurídicas disciplinadas pelo Código Civil, no que tange à classificação, a doutrina – e o artigo 40, da Lei 10.406, – apontam duas espécies: a) pessoas jurídicas de direito público: são subdivididas em pessoas jurídicas de direito público externo e interno. Aquelas são representadas pelos Estados, organizações internacionais e demais entidades semelhantes (artigo 42, da Lei 10.406). Em seguida, as pessoas jurídicas de direito público interno (artigo 41, da Lei 10.406) são constituídas por entes que representam os interesses do Poder Público brasileiro. Já as b) pessoas jurídicas de direito privado são as demais entidades, particulares ou estatais, dispostas no artigo 44, do Código Civil. Uma pessoa jurídica de direito privado é criada por iniciativa dos seus membros, devendo ser registrada nos órgãos competentes para os devidos efeitos legais.

A IMPORTÂNCIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E LEGITIMAÇÃO DAS PESSOAS

Sendo assim, pode-se concluir que o instituto jurídico "personalidade" é um dos mais importantes para o Direito Civil, pois perpassa grande parte do nosso ordenamento jurídico, inclusive no âmbito constitucional. Esses direitos estão presentes em nosso ordenamento jurídico desde os primórdios da codificação, ganhando destaque com a CRFB/88 e consagrados nos artigos 11 a 21, do Código Civil, que alterou a visão patrimonial da Lei 3.071, o antigo Código Civil de 1916.

Essa codificação e constitucionalização do Direito Civil foram de suma importância, pois a ideia de direito privado é renovada: além de trazer uma mudança significativa na sua interpretação, **o patrimônio passou a figurar em segundo plano, sobrepondo-se a esse a dignidade da pessoa humana**, que se tornou o centro das relações jurídicas civis, acompanhando os preceitos da Constituição Federal.

Os **direitos da personalidade** são aqueles que possibilitam aos jurisdicionados a possibilidade de praticar e participar dos atos da vida civil, além de realizar os atos necessários à defesa dos próprios interesses. Aplicáveis a ambas as pessoas existentes no Código Civil, temos os seguintes direitos de personalidade: honra, nome, intimidade e o corpo.

A temática é tão importante e atual, que até mesmo em jogos eletrônicos já foi levantado o debate em relação ao uso da imagem de jogadores de futebol, conforme reportagem publicada pelo site Migalhas. Com a constante crescente em relação aos direitos digitais, também é importante levar as discussões relativas aos direitos da personalidade para a essa área.

Outro tema que também vêm sendo muito discutido atualmente e que envolve completamente os direitos de personalidade são os atos de "cancelamento" perpetrado nas redes sociais e que espécies de impactos podem causar em relação a personalidade, conforme artigo publicado pelo site Portal da Cidade, pois tais atos afetam diretamente a moral, intimidade, vida, privacidade, honra, imagem, bem como o nome, a reputação, marca, os símbolos, a identidade, o sigilo.

Em relação as **pessoas jurídicas** podemos concluir que se trata de uma **entidade integrada por um grupo de pessoas com vistas à concretização de determinado fim**. Trata-se de uma ficção jurídica que produz efeitos no mundo dos fatos. Para Gagliano e Filho (2021), o reconhecimento jurídico da pessoa jurídica depende de três pressupostos existenciais: a) **a vontade humana**, relacionada ao elemento anímico – voltado para a constituição da personalidade jurídica; b) **observância das normas legais**; c) **objeto lícito**.

Desse modo, pode-se concluir que os direitos da personalidade estão presentes em nosso cotidiano e influenciam nossa vida de forma direta, além de figurarem nas normas desde a antiguidade, adequando-se a sociedade de cada época, até o momento de atingirem o status constitucional visto atualmente, garantido as pessoas físicas e jurídicas, desde o nascimento e até a morte, e no caso da pessoa jurídica, até a extinção.

VIDEOAULA

Como foi visto nesta aula, o Direito Civil é a seara do direito que trata das relações particulares, ou seja, regulamenta os interesses individuais no setor privado. Sendo assim, para melhor compreender o tema proposto para essa aula, foram estudados o conceito e a história do Direito Civil; Código Civil quanto às suas características, seus princípios e os direitos fundamentais; os sujeitos da relação jurídica; o conceito e o início da personalidade natural; e, as características dos direitos da personalidade.

Videoaula

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

Saiba mais

Para aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, leia o artigo intitulado "Os Direitos da Personalidade e o Código Civil de 2002". No texto, o autor Anderson Schreiber traz todos os detalhes e minucias sobre os direitos da personalidade.

Acesse o material e inicie agora mesmo a leitura.

Aula 3

INCAPACIDADE ABSOLUTA E RELATIVA

A incapacidade possui duas modalidades, quais sejam: a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. A incapacidade absoluta é dos menores de 16 anos, que devem ser representados por seus pais ou tutores nos atos da vida civil, sob pena de nulidade. A incapacidade relativa, por sua vez, está prevista no artigo 4, da Lei 10.406.

21 minutos

INTRODUÇÃO

Olá prezados(as) alunos(as)!

Daremos continuidade aos estudos em relação ao Direito Civil e, na aula de hoje, trataremos sobre a incapacidade para os atos da vida civil, bem como a tutela em relação aos indígenas do país. A incapacidade possui duas modalidades, quais sejam: a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. A incapacidade absoluta é dos menores de 16 anos, que devem ser representados por seus pais ou tutores nos atos da vida civil, sob pena de nulidade. A incapacidade relativa, por sua vez, está prevista no artigo 4, da Lei 10.406. Essa conceituação é de suma importância, pois impacta diretamente na celebração de contratos, obrigações etc.

A tutela dos índios também é importante, pois devido a possuírem contextos sociais diferentes e muitas vezes hábitos distintos de boa parte da população “civilizada”, a legislação especial que será tratada a seguir evidencia a necessidade de proteção.

A CAPACIDADE E A INCAPACIDADE NO DIREITO CIVIL

No Direito Civil, na parte geral destinada as pessoas o tema da capacidade é de extrema importância. De forme geral, a capacidade pode ser conceituada como a aptidão dos indivíduos para praticar atos jurídicos e exercer direitos e obrigações nos termos da lei. Contudo, nem todos os indivíduos possuem capacidade para exercer os atos da vida civil.

Conforme preceitua Gonçalves (2021, p. 38) a capacidade não se confunde com legitimidade e pode ser dividida em: a) capacidade de fato: é a aptidão para exercer, por si só, os atos da vida civil; b) capacidade de direito: é comum a toda pessoa humana, só se perde com a morte e a c) capacidade plena: é quem possui as duas espécies de capacidade citadas anteriormente.

Sendo assim, temos que a incapacidade está relacionada à impossibilidade de a pessoa exercer atos da vida civil por si só, demandando assistência ou representação de outra pessoa. No direito brasileiro não existe incapacidade de direito, porque todos se tornam, ao nascer, capazes de adquirir direitos (CC, art. 1º). Há, portanto, somente incapacidade de fato ou de exercício (GONÇALVES, 2021).

O artigo 1º do Código Civil determina que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”. A incapacidade é tida como exceção para a Lei 10.406, e devido a isso, prevê taxativamente as hipóteses em que alguém pode ser considerado como incapaz. Geralmente, a incapacidade é atribuída a alguém para proteger aquele que não tem discernimento, maturidade ou alguma doença que o torne vulnerável. A incapacidade pode ser relativa ou absoluta, na forma do artigo 3 e 4, ambos do Código Civil.

Embora, o tratamento da capacidade esteja plenamente descrito na Lei 10.406, há certas pessoas que, devido a condições especiais e necessitarem de uma tutela mais específica, como os índios.

A situação dos indígenas é disciplinada pela Lei 6.001 denominada Estatuto do Índio. A tutela dos índios constitui espécie de tutela estatal. O que vive nas comunidades não integradas à civilização já nasce sob tutela. É, portanto, independentemente de qualquer medida judicial, incapaz desde o nascimento, até que preencha os requisitos exigidos pelo artigo 9, da Lei 6.001.

Conforme preceitua o artigo 8, da Lei 6.001, os atos praticados envolvendo os índios não integrados e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena é nulo se não houve tido assistência do órgão competente, sendo ele a Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

DA AMPLITUDE DA INCAPACIDADE

Conforme citado anteriormente, nem todos os indivíduos possuem a capacidade plena, sendo assim pertencem a categoria dos denominados incapazes pela Lei 10.406.

A incapacidade sofreu diversas alterações em nosso diploma normativo. Com a promulgação da Lei 13.146 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), as pessoas absolutamente incapazes passaram a serem apenas os menores de 16 anos e aos relativamente incapazes os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; os pródigos. Vide artigos 3, da Lei 10.406 e artigo 4, da Lei 10.406:

> Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
>
> Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:
>
> I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
>
> II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
>
> III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
>
> IV - os pródigos.
>
> Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.

A incapacidade absoluta demanda que o incapaz seja representado por outra pessoa nos atos da vida civil, sob pena de nulidade do ato ou negócio jurídico praticado. A incapacidade relativa, por sua vez, demanda que o incapaz seja assistido por outra pessoa nos atos da vida civil, os quais serão anuláveis se não houver a assistência, caso haja provocação da parte interessada.

Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos são os popularmente conhecidos como menores púberes. Os referidos podem praticar diversos atos, como serem testemunhas, fazer testamento etc. Além desses, necessitam estar assistidos, sob pena de anulabilidade do ato.

Os ébrios habituais são aqueles que fazem uso contínuo e de maneira incontrolável do uso de bebidas alcoólicas (alcoólatras ou dipsômanos) e os viciados em tóxicos são aqueles que fazem uso de entorpecentes. Nesse caso, a depender do nível de dependência, pode o juiz determinar uma curatela.

Já aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade é uma expressão genérica utilizada em nosso código. Trata-se de pessoas que, de forma permanente (doença mental) ou transitória decorrente de alguma patologia não conseguem por si só exercerem os atos da vida civil.

Os pródigos são aqueles que dilapidam de forma imoderada seus bens e dinheiro colocando em risco ou a efetiva perda de seu patrimônio.

Os indígenas, referidos no parágrafo único do artigo 4, da Lei 10.406, tem a sua capacidade regulamentada pela Lei 6.001, denominada Estatuto do Índio. Todo e qualquer ato envolvendo os indígenas não integrados (aqueles que ainda não convivem na sociedade) necessita da assistência da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

A tutela em relação aos indígenas tem como objetivo a sua proteção, preservação de sua comunidade, hábitos e bens, de modo que a assistência da Funai e do Ministério Público Federal são de suma importância para preservação dos interesses dos indígenas, inclusive na propositura de medidas judiciais que visem a proteção de seus direitos (GONÇALVES, 2021).

CAPACIDADE, INCAPACIDADE E SEUS EFEITOS NO DIREITO CIVIL

Consoante disposto anteriormente, a capacidade é um tema de extrema importância para o Direito Civil, pois irá refletir em diversas temáticas que futuramente serão tratadas, como os contratos e as obrigações. Ao longo dos anos, o presente tema foi tratado de diferentes formas e sofre intensa mudança após a edição da Lei 13.146 que trouxe mais visibilidade aos deficientes do ponto de vista normativo, deixando de lado a imagem de dependentes e absolutamente incapazes.

A capacidade é regulamentada pelo Direito Civil tomando como base os princípios gerais do Direito, bem como os preceitos constitucionais, a fim de garantir de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana e da igualdade substancial, bem como a erradicação de qualquer espécie de discriminação em relação às pessoas com deficiência e a positivação de direitos e garantias. Desse modo, verifica-se que determinadas pessoas, devido a condições especiais, merecem uma proteção jurídica especial, criando certos impedimentos a prática de determinados atos (GAGLIANO; PAMPLONA, 2018).

Os incapazes necessitam de outras pessoas para a prática dos atos da vida civil, o que é concretizado pela representação e pela assistência. Nos artigos 115 a 120, da Lei 10.406, o Código Civil aborda esses institutos, que são os modos de suprimento da incapacidade.

O artigo 115, da Lei 10.406 estabelece a possibilidade de a representação ser definida por lei ou por vontade da parte. A representação estabelecida por lei pode ser observada nos dispositivos que tratam do poder familiar, tutores e curadores. Há, por exemplo, a previsão no artigo 1634, inciso VII, da Lei 10.406, que insere no poder familiar dos pais a incumbência de representar os filhos até os 16 (dezesseis) anos de idade e assisti-los, após essa idade. O artigo 1690, da Lei 10.406 também enuncia que cabe aos pais representar os filhos menores de dezesseis anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados.

Observa-se que, na incapacidade absoluta, os atos devem ser praticados por seu representante legal, ao passo que, na incapacidade relativa, o ato deve ser praticado em conjunto pelo incapaz e seu representante. Como exemplo disso, temos as matrículas de menores de 16 anos (absolutamente incapazes) que devem ser realizadas pelos pais, enquanto a do maior de 16 e menor de 18 (relativamente incapaz) em uma universidade privada precisa ser acompanhado do responsável.

Desse modo, pode concluir que a incapacidade possui duas modalidades, quais sejam, a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. A incapacidade absoluta é dos menores de 16 anos, que devem ser representados por seus pais ou tutores nos atos da vida civil, sob pena de nulidade. A incapacidade relativa, por sua vez, está prevista no artigo 4, da Lei 10.406. As pessoas relativamente incapazes demandam assistência para a validade dos atos praticados, que são anuláveis sem o auxílio de outra pessoa. A assistência pode se dar, por exemplo, na assinatura em conjunto do assistente e da pessoa relativamente incapaz na minuta de determinado negócio firmado.

VIDEOAULA

Nesta aula vimos a importância de se compreender o conceito, as características e as disposições legais que tratam da incapacidade civil, já que alguns sujeitos necessitam de representação, e outros, deverão ser assistidos. Além do mais, existe a situação específica dos índios nas questões que envolvem o suprimento e a cessação da incapacidade. Por isso, estudamos os assuntos inerentes à incapacidade absoluta, a incapacidade relativa e a situação jurídica dos indígenas.

Videoaula

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

Saiba mais

A temática aqui tratada é de suma importância, pois trará reflexos em diversos conteúdos, inclusive quando formos tratar dos contratos e das obrigações. Sendo assim, é necessário que você tenha compreendido a diferença entre a incapacidade absoluta e a relativa, bem como a tutela especial concedida aos indígenas. Dessa forma, sugerimos aprofundar a temática dos indígenas por meio da plataforma da Escola Virtual, do Governo Federal, que dispõe de um curso gratuito e específico sobre os indígenas: "Acesso aos direitos fundamentais: uma abordagem da pauta indígena".

Além do curso indicado acima, sugerimos também para você a leitura do artigo "Do sujeito à pessoa: uma análise da incapacidade civil" elaborado por Ana Luiza Maia Nevares e Anderson Schreiber e publicado pela FGV. O artigo traz uma análise completa e minuciosa a respeito do instituto da capacidade civil.

Aula 4

EXTINÇÃO E OS MODOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PESSOA NATURAL

O fim da personalidade da pessoa natural se dá com a morte, contudo disciplina o Código Civil que essa morte pode ser real, por comoriência ou morte simultânea. Entender a diferenciação dessas três situações é importante, pois cada uma apresenta consequências jurídicas distintas.

22 minutos

INTRODUÇÃO

Olá, prezados estudantes!

Daremos continuidade aos estudos em relação ao Direito Civil e na aula de hoje trataremos sobre o fim da personalidade da pessoa natural e seus efeitos jurídicos. O fim da personalidade da pessoa natural se dá com a morte, contudo disciplina o Código Civil que essa morte pode ser real, por comoriência ou morte simultânea. Entender a diferenciação dessas três situações é importante, pois cada uma apresenta consequências jurídicas distintas.

Sendo assim, convido você, aluno, a conhecer mais sobre esses assuntos. Ao final da leitura e estudos, espero que o estudante seja capaz de entender as diferenças existentes entre as diversas “modalidades” digamos assim, para o Direito Civil, de atestar a morte de algum indivíduo, bem como entenda a consequência aplicada a cada caso.

DA MORTE DA PESSOA NATURAL E ESPÉCIES DE EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE

Conforme já estudado anteriormente, a pessoa natural é “o ser humano considerado como sujeito de direitos e obrigações. Para qualquer pessoa ser assim designada, basta nascer com vida e, desse modo, adquirir personalidade." (GONÇALVES, 2021, p.185). Conforme preceitua o artigo 2, da Lei 10.406 "A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.” Contudo, a personalidade civil é eterna? Não.

A vida termina com a morte, fato que é natural e inevitável. Porém, do ponto de vista jurídico, a noção de morte é mais ampla do que o esgotamento natural das funções cardiorrespiratórias, que é uma definição mais técnica.

Esta alteração de paradigma exige que a atribuição de personalidade jurídica no Direito Civil esteja em harmonia com os demais princípios e regras do ordenamento jurídico. Devido à mudança do paradigma do Direito Civil, segundo o qual o principal valor é a dignidade da pessoa humana, e também com o avanço da Medicina em relação ao início e fim da vida, as regras sobre esta necessitam ir além da questão meramente patrimonial (TOMASEVICIUS, p. 443)

Assim, é importante que você saiba que, no âmbito legal, a morte envolve outras questões igualmente importantes e complexas, de modo que os critérios para se constatar a morte são diferentes daqueles que atestam o início da vida.

De acordo com o artigo 6º, primeira parte, da Lei 10.406, a personalidade da pessoa natural se encerra com a morte, vejamos: “A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva”.

Com a morte da pessoa natural há inúmeros efeitos jurídicos, como:

a. Dissolução do vínculo conjugal e do regime de bens;

b. Extinção do poder familiar e do direito a receber e dever de prestar alimentos;

c. Extinção de obrigações personalíssimas, que são aquelas que somente podem ser cumpridas pelo devedor da obrigação;

d. Extinção da punibilidade na esfera penal.

O Código Civil optou por determinar e separar a morte em quatro digamos modalidades:

a. morte real;

b. comoriência;

c. morte presumida;

d. morte civil.

Cada uma das modalidades anteriormente citadas irá produzir efeitos jurídicos distintos.

É importante ressaltar também que, com a morte há a completa **extinção dos direitos de personalidade** do indivíduo, portanto não há que se falar em dano moral de pessoa já falecida, por exemplo. Não por outro motivo, os tribunais negam, por exemplo, dano moral à esposa em razão da possível negativação do nome do cônjuge falecido em órgão de proteção ao crédito (TJ-SP – APL: 10054786720148260038 SP 1005478-67.2014.8.26.0038, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 20/05/2016, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2016).

Outro ponto que merece nossa atenção é o fato de que todo indivíduo possui meios de individualização, quais sejam: nome, **estado** e **domicílio**. Esses dados permitem a identificação da pessoa, tanto para o exercício dos atos da vida civil durante a vida quanto para o reconhecimento do fim da personalidade.

DA EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE E A INDIVIDUALIZAÇÃO DO INDIVÍDUO

Como já citado anteriormente, a Lei 10.406 disciplina por três elementos distintivos principais a pessoa natural: nome, estado e domicílio.

O **nome** é um dos direitos da personalidade que identifica uma pessoa e a individualiza, mesmo após a sua morte, além de indicar os seus laços familiares. É composto pelo prenome simples ou composto e pelo sobrenome simples ou composto. O pseudônimo (artigo 19, da Lei 10.406) é protegido, desde que utilizado para atividades lícitas. Em relação ao nome, é importante ressaltar a possibilidade de alteração, conforme algumas hipóteses legais nas situações do artigo 58, da Lei 6.015 (Lei de Registros Públicos - LRP) e jurisprudenciais, nas situações do artigo 57, da Lei 6.015.

Além disso, temos o **domicílio** que é o local onde a pessoa reside ou tem os seus negócios, ou seja, onde responde por suas obrigações jurídicas (Gonçalves, 2020), de acordo com ânimo definitivo (artigos 70 a 74, da Lei 10.406). O domicílio se divide em: a) voluntário que é escolhido livremente (geral: artigo 74, da Lei 10.406) ou fixado por contrato (como o foro contratual: artigo 78, da Lei 10.406).

Diante dos critérios de individualização do indivíduo, temos também os critérios para definir a extinção da personalidade.

Primeiramente, temos a **morte real** ou **encefálica**, presente no artigo 6, da Lei 10.406 que assim disciplina: “A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.” Nem sempre a morte coincide com o término de todas as

funções vitais, por conta dos avanços da medicina, que permitem a ventilação mecânica dos órgãos. Nesses casos, será necessária a constatação da morte encefálica, com observância do artigo 3, da Lei 9.434, a Lei de Transplante de Órgãos, e das normas médicas em vigor (Resolução CFM 2.173/2017), para o diagnóstico e conservação correta para fins de transplante de órgãos.

Posteriormente temos a **comoriência** e a **morte simultânea**, dispostas no artigo 8, da Lei 10.406 que assim disciplina: "Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos." Nesse caso, são situações em que duas ou mais pessoas morrem na mesma ocasião, de forma simultânea, e não se pode averiguar se algum dos comorientes (nome dado as pessoas que faleceram de forma simultânea) precedeu ao outro. Essa presunção legal é relativa, já que pode ser afastada por laudo médico.

Na Lei 10.406 também temos a denominada **morte presumida**, que pode ser decretada por declaração de ausência e sem declaração de ausência. A morte presumida com declaração de ausência, nas palavras de Gagliano e Pamplona Filho (2020) "pode ocorrer no caso em que alguém desaparece sem deixar notícias, representante ou procurador apto e interessado em exercer a função". A declaração de **ausência**, ou seja, de que o ausente desapareceu de seu domicílio sem dar notícias de seu paradeiro e sem deixar um representante, produz efeitos patrimoniais, permitindo a abertura da sucessão provisória e, depois, a definitiva, explica Gonçalves (2020).

A morte presumida sem decretação de ausência, disciplinada no artigo 7, da Lei 10.406. Essa "modalidade" de morte é uma dedução diante do desaparecimento de alguém em situação de perigo de vida, se desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, e não for encontrado após dois anos do término da guerra. Nesses casos, não se acredita na volta do desaparecido. Poderá ser requerida a declaração de morte após esgotadas as buscas e averiguações, sem necessidade de declaração de ausência.

DOS EFEITOS JURÍDICOS DA MORTE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO INDIVÍDUO

Sendo assim, é possível concluir que diante do nascimento com vida, que determina o início da personalidade, a extinção somente se dará com a morte do indivíduo, ou seja, em enquanto vivo, a pessoa detém todos os direitos da personalidade a ela inerentes, contudo, após a morte há o fim da personalidade jurídica (PEREIRA, 2017)

No entanto, o Direito Civil tratou de especificar as diversas formas da extinção da personalidade e quais seriam seus efeitos práticos, como por exemplo, no Direito das Sucessões, partilha de bens etc. A tratativa desse tema é tão importante, pois nem toda morte ocorre de forma natural, como resultado trágico de uma doença degenerativa por exemplo. Às vezes será necessário recorrer-se aos meios judiciais a fim de que se decrete a morte de alguém.

Ou seja, se após todas as buscas realizadas pelas autoridades competentes, não for possível a localização de determinada pessoa, a requerimento do interessado (esposa, companheira, parente sucessorial ou quem demonstre haver a legitimação necessária – legitimatio ad causam), o magistrado poderá declarar a presunção de morte (PEREIRA, 2017)

Portanto, em alguns casos como na morte presumida não é possível a emissão da certidão de óbito, a decretação da morte é substituída por uma sentença judicial. Como destaque, podemos exemplificar o caso da Eliza Samúdio que ganhou muita notoriedade desde que ocorreu em 2010. O cartório da Vespasiano chegou a emitir a certidão de óbito de Eliza, pois apesar de o corpo não ter sido encontrado "O conselho de sentença do júri entendeu que a morte da jovem foi confirmada em depoimentos durante o julgamento que culminou na condenação de Luiz Henrique Ferreira Romão - o Macarrão -, e Fernanda Gomes de Castro" (G1, 2013).

Outro caso que também ganhou grande repercussão foi o Rompimento da Barragem em Brumadinho/MG ocorrido em 25 de janeiro de 2019 e que matou 270 pessoas com o colapso da estrutura, que liberou uma onda de rejeitos de minério de ferro e atingiu mata, rios e comunidades. Contudo, passados mais de três anos da tragédia ainda há pessoas que estão desaparecidas. Diante da gravidade do acidente e também pelo tempo já transcorrido, é possível decretar a morte presumida de tais indivíduos.

Portanto, verifica-se que o tema trabalhado na presente aula é de suma importância e reflete diretamente em questões atuais e práticas ocorridas no país. Sendo assim, é importante que o aluno seja capaz de compreender e identificar a diferenças entre uma morte real, comoriência, morte presumida e morte civil e as consequências específicas para cada modalidade.

A importância também reside nas questões atinentes aos modos de individualização, pois são o meios mais eficazes civilmente de identificar um indivíduo.

VIDEOAULA

Vimos nesta aula quais são os principais conceitos e características pertinentes à personalidade no âmbito civil, cujos direitos e obrigações surgem desde o nascimento com vida até a morte. Por isso, estudamos o tema em tela, com ênfase na morte da pessoa natural; extinção da personalidade que decorre da morte real, da comoriência, da morte presumida e da morte civil; e, os modos de individualização que envolvem o nome, o estado e o domicílio do sujeito de direito.

Videoaula

Para visualizar o objeto, acesse seu material digital.

Saiba mais

Para aprofundar os seus estudos sobre o tópico de Extinção da pessoa natural, bem como os seus modos de individualização, sugiro acesso ao curso gratuito disponibilizado na plataforma Escola Virtual denominado "Direito, Cidadania e Documentação" que demonstra a importância do registro civil de nascimento (RCN) e da documentação básica (DB).

Ademais, sugiro também a leitura do artigo "A extinção da personalidade da pessoa natural em decorrência da morte presumida" elaborado por Kêmella Gnocchi de Godoy que explica de forma detalhada o que seria a morte presumida e as consequências jurídicas.

REFERÊNCIAS

2 minutos

Aula 1

BRASIL. Decreto-lei 4.657 de 4 de setembro de 1942. **Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em 08 de mar. 2023.

BRASIL. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: mar. 2023.

BRASIL. Lei 13.655, de 25 de abril de 2018. Inclui no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13655.htm. Acesso em: mar. 2023.

CALDERON, Silvio Javier Battello; DE SOUZA, José Nosvitz Pereira. Noções introdutórias para o estudo e a interpretação do Direito Civil. **Atitude**, Porto Alegre, v. 13, p. 91-108, 2013. Disponível em: https://revistas.faculdadedombosco.net/index.php/atitude/issue/view/revistaatitude13/revistaatitude13. Acesso em mar. 2023.

GONÇALVES, C. R. **Direito Civil Brasileiro**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. E-book.

GOMES, Orlando. **Introdução ao Direito Civil**. 18. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2001.

Aula 2

BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: mar. 2023.

GAGLIANO, Pablo Stolze.; FILHO, Rodolfo Mário Veiga Pamplona. **Novo curso de direito civil 1: parte geral**. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. E-book. Cap. V "Direitos da Personalidade" (inteiro).

GONÇALVES, C. R. **Direito Civil Brasileiro**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. E-book.

REIS, Simone Pinto. **Psicologia da personalidade**. SUESC - Sociedade Unificada de Ensino Superior e Cultura, Rio de Janeiro, artigo publicado 2009.

Aula 3

BRASIL. Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o Estatuto do Índio. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm. Acesso em nov. 2022.

BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em nov. 2022.

GAGLIANO, Pablo Stolze. **Manual de direito civil:** volume único – 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

GONÇALVES, C. R. **Direito Civil Brasileiro**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. E-book.

Aula 4

BRASIL. Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9434.htm. Acesso em: mar. 2023.

BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: mar. 2023.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). Resolução nº 2.173, de 15 de dezembro de 2017. Define os critérios do diagnóstico de morte encefálica. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2173. Acesso em: mar. 2023.

G1. Juíza determina expedição de certidão de óbito de Eliza Samudio. 2013. Disponível em: https://g1.globo.com/minas-gerais/julgamento-do-caso-eliza-samudio/noticia/2013/01/juiza-determina-expedicao-de-atestado-de-obito-de-eliza-samudio.html. Acesso em: mar. 2023.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA Filho, Rodolfo. **Manual de Direito Civil**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro: Parte Geral**. v. 1. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil** – v. I / Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. – 30. Ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJSP). APL: 10054786720148260038 SP 1005478-67.2014.8.26.0038, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 20/05/2016, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2016. Disponível em: https://bityli.com/3Jpqtl. Acesso em: mar. 2023.